

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 95/2533

บริษัท ลานนา ประทีป จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง ชัยยนต์ กับ

พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 850

ป.วิ.พ. มาตรา 295

เหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กันได้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองเนื่องมาจากการค้างชำระค่าภาษีรถยนต์ประจำปี เมื่อตามสัญญาประนีประนอมยอมความกำหนดให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ทั้งหมด ค่าภาษีรถยนต์ประจำปีที่ยังค้างชำระดังกล่าวจึงเป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ตามที่ระบุในสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบจำเลยทั้งสองจะถือเป็นเหตุไม่ชำระหนี้แก่โจทก์และขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดีหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน มีสาระสำคัญดังนี้ ข้อ 1. จำเลยที่ 1 และที่ 2 ตกลงร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ 2,050,000 บาท โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท หากผิดนัดงวด

โด่งวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทุกงวด ยินยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที ข้อ 2. โจทก์ตกลงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์จำนวน 83 คัน ตามรายการยอดหนี้เอกสารหมายเลข 8 ท้ายฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสองหรือบุคคลที่จำเลยทั้งสองกำหนด และส่งมอบทะเบียนรถยนต์ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญา หากผิดนัดยินยอมให้จำเลยทั้งสองบังคับคดีได้ทันทีโดยให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของโจทก์ สำหรับค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด จำเลยทั้งสองตกลงเป็นผู้รับผิดชอบศาลชั้นต้น พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ต่อมาปรากฏว่าจำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระเงิน โจทก์ขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของจำเลยมาขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกหมายบังคับคดี และต่อมาจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่ให้ออกหมายบังคับคดีอ้างเหตุว่าโจทก์ไม่จดทะเบียนโอนรถยนต์ให้แก่จำเลยทั้งสองทั้งนายทะเบียนไม่จดทะเบียนให้โดยอ้างว่าโจทก์ค้างชำระภาษีรถยนต์ประจำปีอยู่ จำเลยจึงยังไม่มีหน้าที่ชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 1. เพราะสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยทั้งสองไม่สามารถรับโอนทะเบียนรถยนต์ทั้ง 83 คันจากโจทก์ได้ เนื่องจากโจทก์ยังค้างชำระค่าภาษีรถยนต์ประจำปี จำเลยทั้งสองมีสิทธิไม่ชำระเงินจำนวน 2,050,000 บาทให้แก่โจทก์ เพราะเหตุว่าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ และจำเลยทั้งสองในคดีนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยอมมีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้นั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 2 ระบุว่าโจทก์ตกลงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

ทั้ง 83 คັນ ตามรายการยอดหนี้เอกสารหมายเลข 8 ท้ายฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสองหรือบุคคลที่จำเลยทั้งสองกำหนด และส่งมอบทะเบียนรถยนต์ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา หากผิดนัดยอมให้จำเลยทั้งสองบังคับคดีได้ทันทีโดยให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของโจทก์สำหรับค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด จำเลยทั้งสองตกลงเป็นผู้รับผิดชอบข้อเท็จจริงได้ตามที่โจทก์และจำเลยมิได้โต้เถียงกันว่าเหตุขัดข้องซึ่งทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ทั้ง 83 คันดังกล่าวข้างต้นเกิดจากการค้างชำระค่าภาษีรถยนต์ประจำปีค่าภาษีรถยนต์ประจำปีที่ค้างชำระจึงเป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 2 ซึ่งกำหนดไว้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้รับผิดชอบ จำเลยทั้งสองจะถือเอาเป็นเหตุไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์โดยขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดีหาได้ไม่"

พิพากษายืน

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ